

수탁연구계약 사무처리지침

연구관리팀-1030(2012. 8. 10)

기획실-442(2018. 6. 28)

제 1 장 총 칙

제 1 조(목적) 이 지침은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다) 연구업무관리규정 제13조에 의거 연구관리업무 담당부서의 수탁연구의 사무처리에 관한 필요한 사항을 규정함으로써 계약 사무처리의 적정을 기함을 목적으로 한다. (개정 ‘18. 07. 01)

제 2 조(적용범위) ①연구관리업무 담당부서는 계약에 관한 사무를 처리함에 있어 연구업무 관리규정 등 원규에 특별히 규정된 것을 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다. (개정 ‘18. 07. 01)

②정부, 지방자치단체, 정부투자기관, 재투자기관, 정부보조기관 등 정부 예산회계관계법령의 적용 또는 준용을 받는 기관의 위탁에 의한 용역계약(이하 “정부 등 계약”이라 한다)의 체결에 관하여는 이 지침의 규정에도 불구하고 동 법령 및 동 회계법령, 정부투자기관 예산 회계법령의 관련 조항이 우선 적용된다.

제 2 장 연구계약

제 3 조(계약체결) ① 계약체결시 신의성실의 원칙에 의하고, “해양과기원”이 용역을 제공하는 입장임을 감안하여 위탁자와 충분히 협의하여야 한다.

②연구관리업무 담당부서는 계약 및 수금 관리 등에 관한 사항을 기록·정리하여 계약사항이행 및 연구비 청구 등의 계약행정업무에 차질이 없도록 하여야 한다. (개정 ‘18. 07. 01)

③해양과기원과 최초 또는 최근 3년 내에 계약실적이 없는 민간기업과 계약체결시

에는 한국신용평가정보(주) 신용분석보고서의 종합신용등급이 아래 기준에 부합하는 기업체와 계약을 체결하여야 한다. (개정 '12. 8. 10)

1. 공기업 : 종합신용등급 BBB 이상

2. 국내100대기업 : 종합신용등급 A0 이상

3. 그 외 기업 : 선금을 제외한 잔금에 대한 지급(이행)보증보험증권 수령

④해양과기원과 최초 또는 최근 3년내에 계약실적이 없는 민간기업으로 위 종합신용등급이 기준에 미만하는 기업인 경우에는 아래와 같은 조건으로 계약을 체결하여야 한다. (개정 '12. 8. 10)

1. 연구비 전액을 선불로 지급

2. 선금을 일부 지급하고 잔금 전액에 대한 이행(지급)보증보험증권을 제출 또한, 기업에서 이행(지급)보증보험증권을 발행함에 있어 필요시 발급비용을 해당 연구비에서 부담할 수 있다.

⑤최근 2년내에 6개월 이상의 미수금 발생이력이 있는 민간기업과의 계약시에는 제 ④항을 적용한다. (개정 '12. 8. 10)

제 4 조(연구계획의 변경체결) 연구관리업무 담당부서는 위탁자측과 협의과정에서 “연구심의위원회”의 확정사항과 상이하게 계약을 체결하여야만 할 경우에는 다음과 같이 처리한다. (개정 '18. 07. 01)

1. 연구내용 등의 부분적인 변경 및 계약금의 20% 범위이내의 변경은 원장의 결재를 얻어 시행한다.

2. 연구내용, 연구방법, 연구범위 등이 본질적으로 변경되거나 계약금액의 20% 범위를 초과하는 변경은 “연구심의위원회”에 재상정하여 승인을 얻어야 한다.

제 5 조(계약기간) 계약기간은 원칙적으로 계약일자로부터 개시하여 예정된 연구기간의 종료시까지로 하여야 하나, 가계정이 설정된 경우 등 특별한 사유가 있는 경우에는 원장의 승인을 얻어 연구기간을 소급하여 계약을 체결할 수 있다.

제 6 조(연구비 수금조건) ①계약기간이 6개월 이상인 과제는 연구비를 3회이상 분할하여, 수령할 수 있으며, 선급금은 계약금액의 50%이상으로, 중도금은 1회 이상으

로 30%범위내로, 최종잔금은 동 20% 범위내로 하여 연구기간 및 잔여금액을 균등 분할하는 방식으로 설정한다. 선금금 비율이 50%가 되지 않는 경우 연구비 잔금에 대한 이행(지급)보증보험증권을 발급받아야 한다. (개정 '12. 8. 10)

②위탁자의 자금사정 및 주변 사항 등을 감안하여 전항의 수금조건에 조정이 필요한 경우에는 위 설정기준액에 가감하여 10% 범위를 초과한 변경은 원장의 승인을 얻어 설정할 수 있다.

③계약기간이 6개월 미만인 경우에도 원칙적으로 위 1항에 따르되, 쌍방의 합의에 의하여 선금금과 잔금만 지급토록 수금조건을 설정할 수 있다. 이 경우 선금금을 계약금액의 50%이상으로 하여야 한다. (개정 '12. 8. 10)

④중도금 및 잔금이 지급시일까지 수금이 되지 않을 경우 대표자의 개인인감을 날인한 각서를 받도록 하며, 동 사항에 대하여 계약체결시 발주처에 안내한다. (개정 '12. 8. 10)

⑤“정부 등 계약”의 경우에는 전항의 규정에서 제외한다.

제 3 장 계약해지

제 7 조(계약의 해지) ①연구계약을 해지할 수 있는 경우는 다음 각호와 같다.

1. 위탁자가 계약사항을 위반하여 원활한 연구수행이 극히 곤란하여 “해양과기원”이 위탁자에게 계약해지를 최고하는 경우

2. 위탁자가 자체 사정에 의거 연구를 더 이상 진행할 필요가 없다고 판단하여 연구계약의 해지를 “해양과기원”에 요청하는 경우

②위 제1호, 제2호에 의거 계약이 해지될 경우 원칙적으로 해지시까지의 연구비 집행정산서를 위탁자에게 제출하여 정산토록 한다.

③산업계 연구계약시 해양당시의 손해배상에 관한 약속이나 예정에 관한 조항 및 원발주처 수금비율에 따른 연구비 수금조건에 관한 조항은 설정하지 아니한다. (개정 '12. 8. 10)

④해지 정산의 경우 쌍방 합의하여 기성 연구결과 가치에 따른 정산을 할 수 있다.

⑤연구계약의 중단, 해지 및 중도 종결시 특히 “해양과기원”에 귀책사유가 있는 경

우에 연구관리업무 담당부서는 위탁자와 충분히 협의하여 상호 원만한 타결이 되도록 적극 노력함으로써 추후 “해양과기원”에 유·무형의 손실이 발생되지 아니하도록 한다. (개정 '18. 07. 01)

⑥연구계약의 해지는 원칙적으로 “연구심의위원회”를 경유하여 원장의 승인을 얻은 후 이를 시행한다.

제 4 장 보 칙

제 8 조(가계정 설정) ①연구의 조기수행이 불가피하나 구체적인 연구계획의 확정 및 계약체결 등이 지연될 사정이 발생할 경우에는 연구책임자의 발의로 원장의 승인을 얻어 연구를 조기에 착수할 수 있다. 이 경우 특별한 사정이 없는 한 위탁자로부터 연구를 의뢰하겠다는 내용이 포함된 문서를 첨부하여야 한다.

②가계정으로 설정될 연구과제의 연구기간 및 연구비는 특별한 사정이 없는 한 계약체결 예정기간 및 금액의 1/5 범위 이내로 한다.

제9조(보고서 제출) ①산업계 연구계약시 연구보고서는 연구기간이 12개월이내일 경우에는 특별한 사정이 없는 한 최종보고서를 1회 제출함을 원칙으로 한다.

②“정부 등 계약”의 경우에는 위탁자의 요구에 따라 중간보고서 및 최종보고서 제출조건을 약정한다.

제10조(연구완료조치) ①연구관리업무 담당부서는 연구책임자로부터 연구완료 통보를 받으면 연구비 수금상태, 위탁자에게 최종보고서 인도여부, 기타 사항 등을 검토 후 연구완료조치를 취한다. (개정 '18. 07. 01)

부 칙

이 지침은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2012년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2018년 7월 1일부터 시행한다.